

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 452/2532

นางเสาวณิต ลิ้มพาณิชย์หรือพฤษ์มณี

โจทก์

นายเฉลิมเกียรติ ลิ้มพาณิชย์

จำเลย

นายเฉลิมเกียรติ ลิ้มพาณิชย์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
137

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล จึงประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
137 วางโทษจำคุก 1 เดือน คดีไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดมาก่อน เห็นควร
เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนดหกเดือนนอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ
88)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวและในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 20,000 บาท (อันดับ 25,59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดียังไม่มีเหตุสมควรจะปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างนี้ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดียังไม่มีเหตุสมควรจะปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างนี้ให้ยก
คำร้อง

(สุนทร จันทระศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ